

1500341-59.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... droga e/ou o dinheiro proveniente do tráfico. Na venda ("progresso"), "Monstro" tem a responsabilidade de fazer o contato direto com os usuários ou de "contratar" os "moleques" que o façam. Quando da elaboração do relatório de investigação policial, Alessandro, "Mostro", acabou sendo preso em outra ocorrência, obviamente por tráfico de drogas, junto com Gabriel Fernando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500341-59.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-59.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO e outros

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO, ERICA GISELE APARECIDA MARQUES, ALESSANDRO CRISTIANO DA SILVA, CEZAR DE FREITAS SIQUEIRA, WANDEUSON HONORATO DE JESUS SANTOS, MARLON ALEXANDRE CELSO e ALEXANDRE LUIS DE JESUS FERREIRA, já qualificados nos autos, como incursos no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 afirmando que, em data incerta, mas até 23 de setembro de 2020, constituíram e integraram organização criminosa cujos membros empregavam armas de fogo, conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC. Pediu a condenação também de JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO, CEZAR DE FREITAS SIQUEIRA e WILMA LUCILIA DE MELO como incursos no art. 1º da Lei 9.613/1998 afirmando que no dia 22 de setembro de 2020, às 11h18min, numa Casa Lotérica localizada em Ibaté/SP, ocultaram e dissimularam a origem de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na Conta 19229-0, Agência 740 (Porto Ferreira), da Caixa Econômica Federal (em nome de Wilma), valor este proveniente de infração penal praticada no contexto da organização criminosa acima mencionada, cuja membros compõem o Primeiro Comando da Capital - PCC.

Pediu a condenação também de JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO, ERICA GISELE APARECIDA MARQUES e WILMA LUCILIA DE MELO como incursos no art. 1º da Lei 9.613/1998, por três vezes, em continuidade delitiva, afirmando que nos dias 06 e 07 de julho de 2020 e 11 de agosto de 2020, de maneira digital, ocultaram e dissimularam a origem de R\$2.875,00 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais) na Conta n.º 19229-0, Agência 740, da Caixa Econômica Federal (em nome de Wilma), valor este

proveniente de infração penal praticada no contexto da organização criminosa acima mencionada, cujos membros compõem o Primeiro Comando da Capital – PCC. Segundo o órgão ministerial, estas infrações se deram na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta, assim, da denúncia.

“É de conhecimento geral que a cidade de Porto Ferreira, por sua localização privilegiada e por estar cercada de outras cidades com grande área rural, infelizmente, tornou-se o centro do tráfico de drogas da região, sendo constante a realização de prisões e condenações por tal crime, muitas vezes com apreensões de grandes quantidades de tóxicos. Na mesma linha, não são raras as vezes que traficantes de outras cidades da região são presos depois de adquirirem droga em Porto Ferreira para vender na cidade de origem, fato bem percebido nos plantões realizados na sede da Circunscrição Judiciária, em Pirassununga/SP. Ademais, ainda explorando a questão geográfica, em Porto Ferreira se encontram vários furtadores e roubadores de implementos agrícolas, bem como os respectivos receptadores, além de outros recebedores de ilícitos praticados na rodovia, como cargas diversas. Tamanho movimento criminoso, certamente, não passaria ao largo do Primeiro Comando da Capital! Vez ou outra se escutava “fulano é do PCC”, “beltrano era do PCC, mas foi expulso”, “o irmão Panda ou Urso é quem representa o PCC na cidade”, mas nada de concreto havia sido produzido até a prisão, no dia 21 de agosto de 2020, nesta cidade de Porto Ferreira, de WILLIAN NARCISO DA SILVA, conhecido como “Urso”, no bojo da “Operação Macuco”, levada a efeito pela Promotoria de Itapira e pelo GAECO – Núcleo Campinas: A partir da supramencionada prisão, o PCC – Primeiro Comando da Capital de Porto Ferreira sofreu um importante desfalque, sendo necessária a reestruturação do quadro. Esse movimento de readequação, obviamente, atraiu a atenção da sociedade, principalmente de moradores de bairros periféricos, não demorando para chegar aos ouvidos das forças de segurança a notícia de que quem assumiria a posição de “Urso” seria “Zezinho”, Jose Vicente de Castilho Neto. Ato contínuo, após levantamento inicial positivo, policiais civis descobriam o endereço de “Zezinho” (mesmo mencionado na qualificação) e, no bojo dos Autos n.º 1500733-33.2020.8.26.0472, esta mesma 2ª Vara Judicial de Porto Ferreira deferiu mandado de busca e apreensão para a residência, culminando com a seguinte apreensão: Na mesma decisão que deferiu a busca e apreensão, houve deferimento do manuseio dos celulares apreendidos, oportunidade em que a Polícia Civil de Porto Ferreira, após minuciosa análise do celular de “Zezinho”, elaborou o relatório de investigação juntado aos autos (Relatório n.º 287/2021), desvendando-se vários integrantes – irmãos ou companheiros – do PCC - Primeiro Comando da Capital, atuantes em Porto Ferreira e região, ou seja, vieram à tona vários integrantes de verdadeira organização criminosa instalada na cidade. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS Pois bem, objetivando detalhar e individualizar a conduta de cada um dos participantes, nada melhor do que dividir os tópicos justamente pelos indivíduos, começando pelo crime de organização criminosa: JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO, vulgo “Zezinho” Por ser o proprietário do celular apreendido e analisado, por óbvio, “Zezinho” sempre será um dos interlocutores, ou seja, toda a rede criminosa delineada nesta peça acusatória o tem como remetente ou destinatário da mensagem, principalmente por ter ficado responsável pelo gerenciamento criminoso de Porto Ferreira. Vale aproveitar o tópico, portanto, para sedimentar a participação dele no PCC – Primeiro Comando da Capital. Em uma das conversas extraídas do aparelho, “Zezinho” conversa com um tal de “Rifa Olux” (não identificado), prestando contas do seu cadastro e do cadastro de “Coringa”, além de encaminhar um áudio se apresentando como “JET” de Porto Ferreira, “Rifa Olux”, além de outras responsabilidades, coordena o cadastro e recebimento dos valores angariados pelas “rifas” – conhecidas por “CEBOLA” - organizadas pela facção criminosa, de sorte que “Zezinho” aduz ter encaminhado justamente o levantamento de sua responsabilidade. Ademais, outro ponto que merece destaque neste tópico é a quantidade de imagens relacionadas à prática de crimes encontradas no celular de “Zezinho”, afastando qualquer dúvida acerca do seu papel central na organização criminosa: Enfim, as graves imagens farão ainda mais sentido a partir de agora, cotejando a atuação de “Zezinho” com a participação dos outros integrantes da organização criminosa. ERICA

GISELE APARECIDA MARQUES, esposa de “Zezinho” Se verá a seguir que Erica tinha livre acesso ao celular do marido, bem como bastante conhecimento sobre a estrutura da organização criminosa em Porto Ferreira, chegando, por mais de uma vez, a coordenar alguns diálogos quando o marido não estava com o celular em mãos, deixando claro inclusive ter autonomia para atuar sem a presença de “Zezinho”. Num dos diálogos, travados no dia 22/09/2020, uma interlocutora de nome “Alessandra” tem a seguinte conversa com Erica: Muito evidente, portanto, que Erica ajudava o marido em tratativas atinentes à atuação da facção criminosa, demonstrando conhecer inclusive a organização da estrutura e quem seria o responsável pelo quê. No caso específico, nota-se que Alessandra socorreu-se ao PCC – Primeiro Comando da Capital para a resolução de um problema, sendo uma conduta bem comum de pessoas que vivem nas periferias. Primeiro, porque a facção criminosa pune aquele que acionar a polícia para ir até o bairro, por atrapalhar os lucros da venda da droga. Segundo, porque o Estado não se faz presente nestes locais como deveria, permitindo que as lacunas sejam preenchidas pela criminalidade. Frente à demanda, Erica sequer precisou conversar com o marido para tomar conhecimento de que “Baianinho” poderia ajudar, bem como colocou-se à disposição caso este último não atendesse: “qualquer coisa aí você me manda mensagem se não der certo lá” No celular de “Zezinho” foram encontrados diversos comprovantes de transferências bancárias, cuja origem certamente é criminosa, constituindo lavagem de dinheiro (explorada em tópico específico), de sorte que em todos os casos a transferente é Erica e a recebedora é Wilma: No que concerne à pessoa de Wilma (que já foi casada com João Paulo Rodrigues, irmão de Erica, portanto amiga desta última), em que pese não ter ficado demonstrada sua participação na organização criminosa, certo é que ela emprestou sua conta na Caixa Econômica Federal para a realizações de depósitos de valores provenientes da prática de crimes, participação grave e indispensável para a lavagem do dinheiro sujo, cujo tópico será explorado adiante. ALESSANDRO CRISTIANO SILVA, vulgo “Monstro” Pelo que foi apurado, “Monstro” é um dos muitos vendedores de droga que atuam na linha de frente e na gerência das “biqueiras”, ou seja, que acaba manuseando diretamente a droga e/ou o dinheiro proveniente do tráfico. Na venda (“progresso”), “Monstro” tem a responsabilidade de fazer o contato direto com os usuários ou de “contratar” os “moleques” que o façam. Quando da elaboração do relatório de investigação policial, Alessandro, “Mostro”, acabou sendo preso em outra ocorrência, obviamente por tráfico de drogas, junto com Gabriel Fernando Camargo Pavani, oportunidade em que ficou muito clara sua participação na mercancia ilícita. Especificamente, no contexto da organização criminosa e ilustrando sua função estrutural, lê-se o seguinte diálogo, no qual “Monstro” reclama com “Zezinho” acerca da baixa qualidade das drogas colocadas à venda em determinado momento, entendendo que o produto precisaria ser potencializado, com o que este último concorda: Clarividente, então, que “Monstro” não só era responsável pela venda de drogas, mas também tinha posição de opinar diretamente a “Zezinho” acerca da qualidade da droga, colocando-se no âmago da organização criminosa ao dizer “a gente tá devendo, tá precisando...”. CEZAR DE FREITAS SIQUEIRA, vulgo “Peludo” O diálogo com “Peludo” é bem abrangente e esclarecedor, demonstrando que este último, em determinado momento, deposita na conhecida conta de Wilma, o valor de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo referente, por certo, à venda de drogas em Descalvado/SP (cidade de residência do primeiro) e a “CEBOLA”, caracterizando-se clara lavagem de dinheiro, a ser descrita no momento oportuno, em resumo: E não é só, por ser de Descalvado/SP, “Peludo” pede orientação deste acerca de como o ponto de venda de drogas daquela cidade deve funcionar, o que nos permite concluir pela ascendência de “Zezinho” não só em Porto Ferreira/SP, como também na região, o que só é possível se todos estiverem integrados na mesma organização criminosa, que no caso é o PCC- Primeiro Comando da Capital: Fora o movimento direcionado à venda de drogas, atendendo às várias linhas criminosas da facção ora apresentada, “Peludo” começa a intermediar a subtração de uma máquina agrícola, passando informações – e fotos – para “Zezinho”, o qual, ao seu turno, as remete para “Bola”, conforme ficará explicado no tópico relacionado a este último: Pois bem, enquanto “Peludo” conversava com “Zezinho” acerca da subtração das máquinas acima ilustradas, este último tinha a mesma conversa com “Bola” outro membro da organização criminosa, o

qual ficou responsável por encontrar o comprador para o equipamento, conforme se perceberá a seguir. Por motivos ainda desconhecidos, o crime não aconteceu ou pelo menos não foi registrado junto a Polícia Civil. ALEXANDRE LUIZ DE JESUS FERREIRA, vulgo "Bola" De todos os membros da organização criminosa ora imputados, sem dúvidas, o mais conhecido na cidade é "Bola", seja nos meios policiais, seja em conversas com advogados e presos. Como característica diferenciadora existe o fato de "Bola" ter a fama de ser um criminoso "das antigas", cujas penas já foram cumpridas e hoje tem a função de atuar mais na administração dos crimes da cidade do que propriamente colocando "a mão na massa". Diferente dos demais, "Bola" iniciou sua vida delituosa na cidade há

bastante tempo, tornando-se muito respeitado no mundo do crime. Para exemplificar, vale consignar uma conhecida ocorrência (BO n.º 3510/2014), de Porto Ferreira, em que a polícia recebeu notícias sobre uma grande reunião do PCC – Primeiro Comando da Capital num imóvel, conseguindo mandado de busca e apreensão para nele ingressá-lo. Lá, várias pessoas conhecidas por envolvimento com o crime (hoje, alguns presos e um morto – o já mencionado "Guri"), dentre os quais, como não poderia deixar de ser, estava "Bola": Hodiernamente, "Bola", como já comentado, assumiu a responsabilidade de intermediador de delitos em Porto Ferreira, o que dá menos trabalho, menos perigo de ação policial e mais vantagens econômicas. Na organização criminosa em questão sua função é a mesma, ou seja, seu "know-how" é aproveitado também pelo PCC – Primeiro Comando da Capital, sendo ele importante engrenagem na facção, principalmente no tocante aos crimes patrimoniais. Na conversa a seguir, "Zezinho" aciona "Bola" para intermediar o roubo de uma máquina de trabalho em Descalvado/SP e o último começa a atuar neste sentido, encaminhando os áudios de seus contatos para o primeiro (vale lembrar que a res em tela vinha sendo apresentada por "Peludo"): No bojo do diálogo acima, além de ser perceptível o papel de articulador de "Bola" também é possível notar seu conhecimento sobre a organização criminosa, perguntando se "Baianinho" estaria pelo local, lembrando que este já foi mencionado também por Erica, esposa de "Zezinho". Ora, se "Bola" não estivesse integrado à facção não saberia que "Baianinho" costumava andar com "Zezinho" e que poderia se consultar também ao primeiro caso houvesse necessidade. WANDEUSON HONORATO DE JESUS SANTOS, vulgo "Baianinho" A participação de "Baianinho" na organização criminosa está sobejamente demonstrada antes mesmo do seu tópico específico, tantas as menções feitas ao seu apelido no decorrer das análises. No diálogo a seguir, "Baianinho" demonstra ter sido procurado por um "mano do cavalo", o qual estaria acompanhado de um "Irmão Ceará" para resolver um imbróglio. Não se sabe se o cavalo seria um código interno ainda não descoberto ou uma pessoa vítima que teve seu cavalo furtado e se socorreu ao PCC – Primeiro Comando da Capital, pelo "Irmão Ceará" (não identificado – certamente de outra cidade) para recuperar o bem. Não é preciso dizer que a designação de "Irmão" é típica de integrantes da organização criminosa aqui narrada, de sorte que, tal constatação aliada a várias outras menções sobre "Baianinho", coloca este numa posição de referência parecida com a de "Zezinho" em Porto Ferreira, tanto que o "Irmão Ceará" o procurou antes mesmo de conversar "Zezinho" ao chegar na cidade. MARLON ALEXANDRE CELSO, vulgo "Coringa" Encerrando a individualização dos fatos no tocante ao crime de organização criminosa, resta a pessoa de "Coringa", que acabou por ser mencionado algumas vezes durante a presente peça acusatória, principalmente a mensagem sobre o seu cadastro no PCC – Primeiro Comando da Capital, tendo a função de "auxiliar de JET": Este é o momento em que "Zezinho" repassa o cadastro de "Coringa" para "Rifa Olux", número não identificado, mencionado anteriormente. Interessante observar também que "Zezinho" conta para "Coringa" aquele problema passado por "Baianinho", qual seja, a pendência relacionada ao um cavalo, trazida pelo "Irmão Ceará". "Coringa" ainda se destaca como organizador de "bailes funk" na cidade de Porto Ferreira, levando a efeito vários destes eventos no ano passado, em plena pandemia, cujo objetivo principal é a arrecadação de fundos para o PCC – Primeiro Comando da Capital, tal como costumamos ver nas grandes cidades, pela imprensa. Como ilustração do nível das festas armadas pela organização criminosa, segue a preocupação de "Coringa" com o próximo evento a ser organizado, chamado de "Revoada 4.0": Ato contínuo, "Coringa" e "Zezinho" ainda trocam imagens relacionadas à festa

futura e outras já realizadas: Pela localização das fotos, é possível perceber que o evento ocorreu num rancho à beira do Rio Moju-Guaçu: Enfim, por todo o apresentado, não existe qualquer dúvida de que os denunciados integram organização criminosa, exercendo cada qual o seu papel dentro da estrutura criminosa, com responsabilidades diferentes e atuações específicas por crime, assunto ou localidade, reunindo todos os elementos caracterizadores do delito a eles imputados. LAVAGEM DE DINHEIRO - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS Em que pese bem delineado durante o decorrer da explanação, vale a menção, de forma específica, acerca dos crimes de lavagem de dinheiro. O PCC – Primeiro Comando da Capital, em que pese ter começado com um ideal de proteção à população carcerária, hoje em dia tem só um objetivo: LUCRO. Seguindo essa linha, seus integrantes atuam invariavelmente na lavagem de dinheiro, eis que todo o ganho é proveniente de crime e precisa, de alguma maneira, ser colocado no sistema financeiro nacional, principalmente pelo receio dos criminosos na manutenção de grandes valores em espécie em casa. É de conhecimento que a lavagem de dinheiro se divide, doutrinariamente, em 03 (três) fases: colocação, ocultação e integração. A primeira é a injeção do dinheiro sujo, de alguma maneira, no sistema financeiro, seja por compras de bens, ativos, aplicações bancárias, etc., sendo comum a realização das transações de forma fracionada, pulverizada, a fim de ludibriar o rastreio bancário. A segunda consiste em dificultar o rastreio do dinheiro, principalmente transferindo-o para contas de terceiros (ou já depositando na conta de terceiros) que sequer são conhecidos ou envolvidos diretamente com o crime, ou seja, contas fantasmas, contas em nome de vítimas de fraudes documentais, etc. A terceira e última é aquela em que o dinheiro sujo retorna ao mercado financeiro com a aparência de lícito, como por exemplo o aporte financeiro em empresas lícitas. Pois bem, é possível notar que não há necessidade de o dinheiro percorrer todo o trajeto para que o crime de lavagem de capitais seja consumado, sob pena de inviabilizar a tipificação do crime. Basta que, atuando com dolo, o agente pratique uma só conduta que tenha como objetivo colocar, ocultar ou integrar o dinheiro obtido pela prática de crime. E é o caso dos autos! A Conta n.º 19229-0, Agência 740, da Caixa Econômica Federal, em nome da denunciada Wilma Lucília de Melo passou a ser utilizada por membros da organização criminosa como uma das formas de branquear o capital ilícito. Por certo, existem outras contas bancárias e outras maneiras utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro, mas, por ora, apenas a colocação e ocultação na conta bancária de Wilma foi descoberta. Antes que se diga que Wilma é uma pessoa desavisada e, quiçá, vítima da organização criminosa, vale ressaltar que esta última foi casada por determinado período com João Paulo Rodrigues, tendo com ele uma filha, chamada Helena Rodrigues (D.N. 09/10/2018). João Paulo, por sua vez, é irmão da denunciada Erica, sendo de conhecimento a amizade ainda existente entre esta e a aquela. Ademais, Wilma cedeu o próprio cartão magnético para “Zezinho”, abnegando-se de usar sua conta bancária em prol da atuação da organização criminosa. Ora, se não se quer crer na coautoria de Wilma na lavagem de capitais (tese que nos parece mais adequada), inafastável seu o auxílio material ao grupo criminoso, ou seja, sua condição de partícipe. Em que pese cronologicamente desordenado, é importante iniciar a descrição dos fatos pela lavagem proporcionada por “Zezinho” e “Peludo”, utilizando-se da conta de Wilma, pois tal conduta afasta qualquer indagação sobre a utilização da conta desta última como forma de ocultação de dinheiro ilícito. No dia 21/09/2020, “Zezinho” cobra “Peludo” sobre o pagamento da determinada quantia, proveniente da prática de crime, mais especificamente da venda de drogas na cidade de Descalvado/SP. Em determinado momento, ainda sobre o assunto referente ao depósito, “Zezinho” encaminha uma foto de um cartão bancário de Wilma: Depois de algumas pressões feitas pelo cobrador criminoso, “Peludo” deixa literal que o dinheiro é relacionado à ilícitos penais: Então, no dia 22/09/2020, às 11h18m42seg, na lotérica de Ibaté/SP, “Peludo” coloca na conta de Wilma o valor de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais), proveniente da prática de delito, ocultando-o de eventual fiscalização. Por conclusão óbvia, os demais comprovantes de depósitos encontrados registrados no celular de “Zezinho” para a conta de Wilma também tipificam o crime de lavagem de dinheiro, o qual contou com a somatória de outra conduta de

ocultação, qual seja, a transferência de um valor depositado na conta do "Mercado Pago" de Erica para a conta de Wilma, na clara intenção de simular uma transação lícita. Atuando desta maneira, os denunciados não estão só a gozar o proveito do crime praticado por intermédio da organização criminosa, mas estão atuando para ocultá-lo de eventual fiscalização, em conta de terceira pessoa que sabidamente emprestou o cartão bancário e demais dados necessários para a operacionalização, tipificando, com tranquilidade, lavagem de dinheiro. Diante do quanto acima apresentado, fica demonstrado que o Primeiro Comando da Capital - PCC age de maneira estruturada na região de Porto Ferreira, mantendo células interligadas destinadas à prática de crimes. Todas as células cometem vários delitos, como homicídio, roubo, receptação e, especialmente, o tráfico de drogas. Mostra-se também evidente que a existência e o funcionamento da organização criminosa dependem das atividades, ainda que com gênese informal, de cada um de seus integrantes, a exemplo dos denunciados. Para a prática de alguns crimes no bojo da integração à referida organização criminosa, alguns denunciados se valeram de armas de fogo (observe-se, dentre os denunciados, condenações por roubo). É certo também que esta organização se destinava à prática de crimes cujas penas máximas excedem, e muito, 04 (quatro) anos, como é o caso do tráfico de drogas e do roubo com emprego de arma de fogo."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

SOBRE AS PROVAS

Conteúdo da prova documental

Consta dos autos os seguintes documentos principais.

Relatório de investigação 287/2021 feito a partir da degravação (autorizada judicialmente) dos dados do telefone pessoal do acusado JOSÉ às fls. 14/238.

Relatório complementar de investigação 387/2021 às fls. 490/495.

Relatório de investigação 752/2021 às fls. 1615/1763.

Relatório de investigação 760/2021 às fls. 1764/1783.

Relatório de investigação 761/2021 (OS 417 e 580 e 584/2021 - IP 186/21 - RDO's 639/2021) às fls. 1784/1750.

Relatório de investigação 761/2021 (OS 423/2021 - IP 186/21 - RDO's 647/2021) às fls. 1797/1804.

Relatório de investigação 800/2021 às fls. 1805/1809.

Relatório de investigação às fls. 1834/1856.

Ofício da operadora CLARO às fls. 1810/1811.

Ofício da operadora VIVO às fls. 1812/1814.

Carta redigida por Wanderson às fls. 1791/1796.

Declaração de uma empresa afirmando que o acusado CEZAR lá trabalhou em 2020 às fls. 1143.

Declarações de antecedentes às fls. 1893/1894.

Documentos relativos à comprovação pela defesa da origem lícita do dinheiro às fls. 1902/1923.

Conteúdo da prova oral produzida em juízo

A testemunha de acusação, o Delegado de Polícia Civil Eduardo Henrique Palmeira Campos, em juízo disse que no mês de agosto de 2020 estava de serviço na delegacia quando tomou conhecimento que havia várias viaturas do BAEP na cidade, inclusive o promotor de justiça do GAECO; nessa ocasião foi feita a prisão do indivíduo de vulgo Urso, pessoa de William Narciso da Silva, que seria o JET, responsável pela cidade de Porto Ferreira; já tinha informações sobre ele, mas ainda não tinha sido identificado quem era. O JET é uma pessoa que dentro do PCC tem o poder de decisão em relação aos comandados dele, no caso seriam os irmãos, companheiros, e os

bandidos que por ventura se associam à criminalidade do PCC. Ao ser preso, William negou que era do PCC no primeiro momento, mas depois acabou assumindo, confirmando que seu conhecimento no PCC era de vulgo Urso; após a prisão, a pessoa de vulgo irmão ZEZINHO assumiu o lugar do Urso; residia em Porto Ferreira, inclusive seria o apoio do JET, do comandante dentro da hierarquia do PCC; ao mapear o local aonde o irmão ZEZINHO morava, verificou que se tratava da pessoa de JOSÉ VICENTE CASTILHO NETO, vulgo ZEZINHO; localizado no bairro Águas Claras com sua esposa Erica; já conhecia a pessoa de Erica, pois quando era adolescente, flagrou-a transportando entorpecentes e sua genitora já havia sido presa por tráfico. Recebeu a informação de que tinha uma casa com uma pessoa responsável por mandar chips de aparelho celular para dentro das penitenciárias; dessa forma acreditou que havia uma conexão entre o ZEZINHO e essa pessoa de CRISTIANE LOUREIRO, que também já tinha passagem por tráfico, na remessa dos chips de celulares que eram utilizados em presídios; realizou a operação junto dos policiais Carlos, Brizano e Helder na casa do irmão ZEZINHO para efetuar o mandado de busca; os outros três investigadores Stringhetta, Cristian e Sergio foram até o outro endereço. Na casa do irmão ZEZINHO foram localizados uma quantidade pequena de eppendorfs vazios; o seu aparelho celular e um manuscrito de uma pessoa se referindo a ele como "irmão ZEZINHO"; foi apreendido o celular dele para degravação de conteúdo que através dela chegou à conclusão que o "irmão ZEZINHO" realmente era o JET, o comandante do PCC; constatou também que era auxiliado pela pessoa de vulgo CORINGA, que seria o "apoio do JET"; tinha uma outra pessoa para o auxiliar na condição de disciplina, sendo WANDEUSON, de vulgo BAIANINHO; foi constatado conversas de ALESSANDRO MONSTRO junto com CEZAR PELUDO que reside na cidade de Descalvado; em relação ao tráfico de drogas e roubos que podiam ser efetuados a máquinas agrícolas; e havia conversas com um indivíduo que sempre esteve no radar da polícia, ALEXANDRE, de vulgo BOLA; é um bandido das antigas, sendo respeitado pelos criminosos e inclusive pela população, que em vez de procurarem a polícia, procuram por ele. Em relação à WILMA, já foi casada com o irmão de ERICA e havia depósitos e transferências bancárias efetuadas em sua conta pela pessoa de ERICA, esposa de Zezinho e por CEZAR PELUDO; CEZAR PELUDO não era conhecido dos meios policiais de Porto Ferreira, mas tinha passagem por tráfico e por violência doméstica; as pessoas de Descalvado já sabiam sobre seu envolvimento na criminalidade; nas conversas eram passadas informações de certas máquinas agrícolas com a intenção de ser efetuado roubo; eram realizadas festas durante a pandemia, onde envolviam armas, entorpecentes e bastante dinheiro; a operação de nome REVOADA foi realizada no mês de maio de 2021; sendo encontradas armas na casa de dois indivíduos CORINGA e BAIANINHO, disciplinas, pois são pessoas que andam armadas que cumprem ordens do comando. Com a operação foi comprovado que ZEZINHO é o chefe mesmo, fato incontestável; em relação à sua esposa ERICA, foram encontradas conversas com uma pessoa que pede para ela resolver um conflito, onde ela indica o indivíduo BAIANINHO para resolver, pois fazia parte do grupo e fala que se caso ele não resolvesse era pra ligar de volta, pois ZEZINHO não estava; em relação a ALESSANDRO MONSTRO foi constatado que resolve a parte do tráfico de drogas; PELUDO conversa com ZEZINHO no tocante a máquinas agrícolas, drogas e sobre montar biqueiras na cidade de Descalvado; BAIANINHO conversa sobre uma situação de cavalos, não dando para identificar se esse cavalo era uma gíria entre eles ou se havia ocorrido um furto de cavalos. Posteriormente à prisão do WANDEUSON, ele mandou uma carta em que pedia pra pegar leve com ele, confessando estar arrependido e que realmente era disciplina do PCC; sobre CORINGA, é um indivíduo traficante e temido no bairro Porto Bello; tem um ponto de vendas de drogas aos fundos da escola.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano Aparecido da Silva, em juízo disse que, na ocasião, a investigação teve início com a prisão de William Narciso da Silva, conhecido por Urso, de Campinas, que estaria residindo em Porto Ferreira exercendo a função da organização criminoso PCC; o Urso era o JET da cidade, que é o alto escalão do PCC dentro de um território; com sua prisão, JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO teria assumido essa função; porém só tinha o conhecimento de um tal "irmão ZEZINHO", depois foi constatado que este seria o JOSE VICENTE; morava no Águas Claras e era casado com ERICA, que já era conhecida na delegacia; foi feito

um mandado de busca na casa dele e em um outro endereço que estaria utilizando chips de aparelhos celulares, cadastrados como laranjas para adentrar dentro de presídios para os criminosos utilizarem; em relação aos chips não deu para comprovar de fato, mas foram localizadas grandes quantidades de chips; já na residência de ZEZINHO foram apreendidos microtubos vazios, manuscrito fazendo referência a ZEZINHO como irmão ZEZINHO e o aparelho celular dele que deu origem à gravação; foi feito o relatório policial, onde foram identificados vários diálogos que corroboraram com a investigação de que o ZEZINHO realmente tinha assumido a função de JET; continha um pedido de uma popular chamada Alessandra para resolver um conflito e quem responde essa moradora é a ERICA, que indica uma pessoa para resolver o conflito, que tem alcunha de BAIANINHO, sendo um disciplina; ERICA diz se caso ele não solucionasse o conflito era para entrar em contato novamente com ela; outro diálogo era entre ALESSANDRO MONSTRO e ZEZINHO; MONSTRO é um indivíduo com bastante antecedentes, já estava preso por outra operação da Polícia Civil; na conversa fala para ZEZINHO melhorar a qualidade de drogas; CEZAR PELUDO articula com ZEZINHO para abrir novas biqueiras na cidade de Descalvado, referindo a elas como "lojinhas"; além disso PELUDO manda fotografias de uma máquina retroescavadeira, fazendo menção que a máquina seria subtraída; passa contato do PELUDO para o BOLA, e nessas conversas, todas trocadas com ZEZINHO, BOLA fala que precisa de mais informações para deixar tudo alinhado para cometer tal ação criminosa. BOLA é a pessoa de ALEXANDRE; conhecido na cidade por fazer parte do PCC, onde várias pessoas se reportam a ele para resolver conflitos e recuperar bens; tem o poder de resolver questões criminosas; BAIANINHO era o disciplina e tinha função de solucionar conflitos sociais e assim evitar que a população fosse procurar a polícia e esta chegasse até a criminalidade; sobre a conversa dele em relação ao cavalo, não deu para perceber se era algum código, mas provável ser sobre um furto mesmo; CORINGA tem passagem por tráfico no ano de 2017 e o contato entre eles na conversa é que um envia para o outro o código de cadastro entre eles no PCC; CORINGA é referido como "apoio do JET", o próprio ZEZINHO e CORINGA troca diálogos pelo WhatsApp nesse sentido, e relacionado a festas, mencionando que as festas eram denominadas como "revoadas"; CORINGA cita que não vai admitir a entrada de pessoas armadas nas festas, pois seria apenas um ambiente para se divertir e para auferir lucros para manter a organização criminosa; os dois cuidam de vários detalhes como pulseira, bebidas, se mulher vai pagar ou não pagar a entrada; as festas eram realizadas durante a pandemia de COVID -19; em um dos diálogos, dá para ver a preocupação dos integrantes para não deixar rastros; ZEZINHO utiliza um código padrão 8042A4 como sendo dele, onde se intitula JET; em relação aos depósitos encontrados no aparelho de ZEZINHO, era na conta de nome WILMA que foi casada com irmão de ERICA; tinha um depósito de PELUDO de Descalvado, e em um dos diálogos o ZEZINHO cobra o depósito de PELUDO, dando a perceber que o depósito já foi feito mais de uma vez; participaram da operação os promotores de justiça do GAECO e o Goês de São Carlos; sendo encontrados na residência de BAIANINHO um revólver calibre 32 com numeração suprimida e na residência de CORINGA uma pistola 380 com numeração suprimida, além de tacos de beisebol que sabe-se que são utilizados em debates entre eles; o celular e o pen drive encontrado com BAIANINHO mostrou não ser de propriedade dele, dando a entender ser da sua mulher; nada encontrado que comprovasse algo; porém, já estando preso escreveu uma carta confessando que realmente é disciplina e que se arrepende, pedindo para pegarem leve com ele, pois tem filhos gêmeos para criar. Em relação ao PELUDO, na sua residência foi apreendido seu aparelho celular que deu para ver que tinha indícios de ser formatado; continha ligações com o número novo de ZEZINHO com o nome de HENRIQUE e de PELUDO para ZEZINHO; em relação ao ZEZINHO foram apreendidos dois aparelhos celulares e mais três que estavam quebrados; desses dois, um estava formatado e não tinha nada, já o outro tudo indica que era de propriedade da ERICA; na agenda telefônica, estava salvo o mesmo número de HENRIQUE como "meu amor", dando a entender ser de ZEZINHO, pois esse número não foi encontrado em nenhum aparelho, apenas no dela, com muitas ligações; além de um notebook e um tablet; esse número também fazia parte do grupo de família no WhatsApp de ERICA; em relação ao aparelho de celular de CORINGA, tinha diálogo entre ele e uma pessoa que estava

binada como Dudu, Eduardo Pereira Neves; o Dudu é apontado como gerente do CORINGA, que é dono de um ponto de vendas de drogas no Porto Bello, falando que o movimento foi fraco, e pediu para recrutar mais olheiros que ajuda a vender mais drogas e o CORINGA fala a quantidade que tem que usar para fazer a droga para ficar em um quantidade boa que os fregueses irão gostar; tinha um grupo no WhatsApp identificado com as iniciais CDST; subentende ser um abreviação de cadastro e lá tinha diálogos de fechamentos mensais e quantos "irmãos" tinham na cidade; também tinha outro grupo com a mesma sigla e com mais integrantes, vários "irmãos" de várias cidades; outro grupo identificado como "Bailão da 019", que tinha integrantes do município de Porto Ferreira e de Descalvado; BOLA, CORINGA, ZEZINHO e mais três integrantes identificados como Sasa, Campanini conhecido como "Fantasma" e último integrante, solicitado pelo BOLA para fazer parte do grupo, o "Gordinho" de nome Wellinton Pereira, conhecido como "baleado"; BOLA mandou incluir o atual JET da cidade, o Gordinho, que com os outros integrantes presos passou a assumir a liderança do PCC na cidade; nesse grupo contava todos os conflitos da cidade desde possível estupro, todos os problemas relacionados a Porto Ferreira e Descalvado; após a prisão das pessoas do PCC teve uma queda drástica de flagrantes de tráfico de drogas; acompanhou o dia da operação.

A testemunha de acusação, o policial civil Carlos Henrique Campos, em juízo disse que em meados de 2020 foi preso pelo GAECO de Porto Ferreira a pessoa de William Narciso da Silva; membro do PCC, funcionando como responsável por Porto Ferreira na função conhecida como JET; com sua prisão foram recebidas denúncias e informações de que a pessoa de vulgo "irmão ZEZINHO" que é o JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO, teria assumido o posto de JET, ou seja membro do PCC, responsável pela cidade e região; com isso detectou que ele era de outra cidade, mas estaria em Porto Ferreira porque era casado com uma ferreirense chamada ERICA GISELE; ela já é conhecida na delegacia por ato infracional; após foi solicitado um mandado de busca e apreensão na residência de JOSE VICENTE, onde foram encontrados pertences, como pinos vazios e celulares; os celulares foram submetidos à perícia que analisou o conteúdo encontrado e trouxe que JOSE realmente era o JET da cidade e trouxe também mais nomes cada qual com um tipo de envolvimento com a facção; sendo ERICA GISELE, esposa de Zezinho, foi detectado que ela colaborava com o marido, orientando pessoas e em festas clandestinas; MARLON CORINGA que era apoio ao JET, que é o segundo na categoria de comando; WANDEUSON BAIANINHO como disciplina, quem posteriormente mandou uma carta dizendo que realmente era disciplina e estava arrependido do que fez; ALEXANDRE de vulgo BOLA em relação a um trator da cidade de Descalvado; ALESSANDRO MONSTRO com diálogos sobre a traficância; diálogos com CEZAR vulgo PELUDO, não conhecido pela polícia em relação a um trator e um depósito feito na conta da WILMA MELLO; detectou-se que ela emprestava a conta para ZEZINHO e ERICA para utilizarem; a partir disso foi feita a operação REVOADA com mandado de busca e prisão em face dessas pessoas com exceção a WILMA; com apreensão de duas armas de fogo, uma na casa de CORINGA e outra na de BAIANINHO; os celulares foram submetidos à análise; realizou análise no celular de BOLA e seu colega Brizano fez a dos outros celulares; com exceção do celular de CEZAR e do BAIANINHO todos os outros trouxeram informações que ratificaram as outras informações do envolvimento dessas pessoas; o celular do ALESSANDRO não foi submetido à perícia, pois ele já se encontrava preso em outra operação por tráfico; do ALEXANDRE, vulgo BOLA, detectou uma estreita relação com ZEZINHO, inclusive fazendo parte de grupo chamado "bailão da 19" que contava somente com membros do PCC, onde eram dados "salves" diários sobre operações da cidade; tinha debates sobre os atos da cidade; encontrou um debate em que ALEXANDRE resolve um problema de ponto de vendas na esquina de sua casa entre pessoa de Barbistica e Deividi Rosa, que é vítima de homicídio recente na cidade de Porto Ferreira e ele interfere no sentido de resolver o problema de uma dívida para não envolver a polícia; encontrou outro diálogo onde BOLA conversa com outro membro do PCC que é Thiago Campanini comentando sobre o suposto plano de dois meninos do bairro Centenário de vulgo Marlinho e Marinho para mata-lo; BOLA queria levar o assunto ao PCC e Thiago Campinini não deixou levar em razão de não ter seguido as regras do PCC quando levou conhecimento desses fatos.

A testemunha de defesa Ana Paula Pereira Ferreira de Souza, em juízo disse que

trabalhou em umas das festas organizada por ERICA que na época estava passando por muito apuro e convidou-a para trabalhar em um dos eventos como barman e para ficar na churrasqueira; não presenciou pessoas usando drogas nas festas; tinha bebidas; não tinha drogas; conhece ERICA faz 12 anos, pois foi sua patroa em uma lanchonete que ela era dona; sabe que ERICA não tem envolvimento em crimes; ERICA tem duas filhas e sempre foi muito trabalhadora; quando ficou sabendo dos fatos não acreditou, nunca viu ela fazendo algo de errado; só conhece WILMA e o marido de ERICA de vista, não tem intimidade; na festa em que trabalhou tocou um DJ; as festas eram mais de pagode; aconteciam durante a noite por volta de 20h30; aquele dia não deu muito movimento; sabe que ERICA teve prejuízo, pois estava lá e sobrou muita coisa; ERICA pagou tudo do seu bolso e não tinha como paga-la oferecendo inclusive mercadoria em troca; a festa foi no sentido Porto Bello; não recebeu até hoje, pois por sabe que ela tinha criança pequena, deixou passar batido; o marido de ERICA estava nas festas; ocorreu no mês de dezembro; já recebeu duas ou três vezes convites de ERICA para as festas, mas como trabalha não conseguia ir; sabia que tinha mais festas na cidade, pois no mesmo dia dessa festa estavam tendo mais quatro festas clandestinas; sabe que ERICA trabalhava vendendo cachorro quente pela internet e que ela comentou que sua situação estava difícil, quase não tendo o que comer; chegou a emprestar R\$ 300,00 para ERICA poder comprar as coisas para festas; já trabalhou em duas festas, mas só ia quando eram de pagodes; em uma das festa recebeu R\$100,00 pelo serviço; sabe que as festas eram organizadas somente por ERICA e seu marido.

JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO em juízo disse que se considera culpado em relação ao crime de organização criminosa e inocente em relação à situação da lavagem de dinheiro, pois não é dinheiro de droga, baile, é dinheiro do auxílio emergencial que estava recebendo na época; era transferido pelo Mercado Pago para a conta; é da cidade de Suzano e foi para Porto Ferreira, pois sua mulher mora lá; se conheceram há mais ou menos cinco anos por meio de um amigo que conhecia uma amiga dela; foi batizado no PCC dentro da cadeia; não conhecia a pessoa de vulgo Urso; esclarece que infelizmente fez parte da organização e sabe que era gente da cidade; em relação à questão do MARLON, não tem nada declarar; conhecia pois moravam no mesmo bairro; fez algumas festas; em relação à conversa com CEZAR PELUDO, era sobre um baile que fez e CEZAR tinha pegado algumas bebidas e o valor era menor que os R\$ 350,00 que consta no depósito; nessa festa chegou um rapaz que queria dar uma quantia de droga para poder entrar, porém não aceitou a droga e CEZAR se encontrava no momento e aceitou por já estar devendo bebidas e disse que depois dava o dinheiro tudo junto; fazia parte do Baile Revoada, mas sua esposa ERICA não fazia parte, apenas ajudava nos bailes de pagode; não ganhava nada para ser o JET do PCC e hoje em dia não faz mais parte do PCC; esclarece que nem todo integrante é obrigado a pagar a mensalidade do grupo e como não estava em boas condições, não pagava; conheceu o BOLA em Porto Ferreira, não conversava diariamente, mas pegou uma certa amizade; em relação à conversa da sua mulher, nunca tinha acontecido uma situação dessa, mas como ela já pegou conversas com outras mulheres e ele deixou o telefone em casa; não tinha digital; recebeu uma mensagem de uma mulher e, por ciúmes, ERICA respondeu e indicou BAIANINHO, pois morava no mesmo bairro e andava junto; deixa claro que ela nunca fez parte e nunca apoiou-o nessa vida de crime; em relação às rifas nunca organizou e nunca comprou algum número; já tirou nove anos de cadeia e diante disso gerou multa, então o nome dele está bloqueado; não consegue abrir nome, por isso usava a conta da WILMA; não tinha contato frequente com ALESSANDRO; não faz mais parte do comando há mais ou menos dois meses. ERICA GISELE APARECIDA MARQUES em juízo disse que se considera inocente; acredita que foi tudo um mal entendido, pois não teve oportunidade de esclarecer o que realmente aconteceu; recebeu o auxílio emergencial na época por estar desempregada; tinha uma dívida em uma loja da cidade que foi para processo, onde sua conta foi bloqueada, junto com o dinheiro que estava lá; ao receber o auxílio, caía na conta do Caixa Tem e não conseguia sacar o dinheiro depois, assim transferia do Caixa Tem para o Mercado Pago e depois tinha que mandar para outra conta para poder sacar; pediu para sua ex-cunhada chamada WILMA para utilizar a conta dela e ela autorizou;

em todos os meses foi transferido o auxílio emergencial dela e o de seu marido JOSE para conta de WILMA; em relação ao extrato encontrado, foi do dia que já tinha transferido e mandou para ela poder sacar; teve dois depósitos, um dia 06 e outro dia 07; o primeiro depósito foi feito no valor restante da conta, pois que já tinha pagado o aluguel e a outra metade foi para dona da casa, porém o dinheiro que tinha pagado o aluguel deu errado e voltou para a conta; nunca teve nenhuma participação em organização criminosa, exceto quando era menor de idade; sempre trabalhou, estudou e atualmente trabalha no convênio do hospital; até o momento do fato que foi presa nunca teve problema em seu emprego; em relação à conversa que foi encontrada em seu celular é que nunca teve acesso ao celular do marido JOSE e, como ele tinha saído naquele dia, o celular ficou em casa carregando e foi mexer; viu a mensagem de uma mulher para o marido e respondeu por ser uma mulher; queria ver o que ela queria com o seu marido; onde mandou entrar em contato com BAIANINHO que era disciplina com a intenção dela parar de procurar JOSE; sabia que BAIANINHO era disciplina porque era amigo de seu marido e ouvia conversas entre eles; nunca teve contato direto com BAIANINHO; forneceu a conta da WILMA para o ZEZINHO, onde a pessoa de CEZAR pegou ingresso de festa para vender na cidade dele; tendo que entregar rápido esse dinheiro, pois a festa ia acontecer e precisava do dinheiro para comprar bebida; o cartão de WILMA ficava sob sua posse por alguns dias e apenas uma única vez CEZAR utilizou a conta para transferir; a primeira parcela do auxílio caiu direto em sua conta; a segunda no Pic Pay e depois nos próximos meses passou a usar o cartão de WILMA que também utilizava a conta no momento em que ela usava; acredita que a mãe de Wilma recebeu o auxílio na mesma conta também, por isso do extrato relacionado ao auxílio emergencial; usou a conta da WILMA até quando encerrou o pagamento do auxílio emergencial, dezembro de 2020; sobre as festas, eram pequenas; maioria das vezes eram pagodes e aconteciam em domingos de tarde; vendia as pulseiras antecipadamente para pagar aluguel da chácara; não tinha muita bebida, pois as pessoas geralmente levavam; o que ganhava das festas usava para sobrevivência, gasto do dia-a-dia, pois tem duas filhas; pagava uma pessoa para cuidar das filhas nos dias das festas; as bebidas às vezes eram pagas ou pegava por consignado; nunca viu o dinheiro do PCC, estava com o aluguel atrasado vários meses; não tinha boa vida; comprou um carro que está devendo; nunca viu nada do PCC dentro de casa pelo marido; seu celular ficava o dia todo em casa, pois era o marido ZEZINHO que cuidava das filhas durante o dia; as festas de MC não foram eles que realizaram; faz cinco anos que se relaciona com ZEZINHO e quando o conheceu nunca teve a intenção de se aliar junto ao crime; depois que teve a filha que ficou sabendo que ele era irmão, aliado ao PCC; sempre brigaram por conta disso; sempre falava que não era tão simples deixar essa vida do crime.

ALESSANDRO CRISTIANO DA SILVA em juízo disse que se considera inocente, pois não faz parte da organização criminosa, mas infelizmente conversou com alguns deles por conta de dívidas de drogas que tinha, ficando apenas na conversa; conhece ZEZINHO e em relação à conversa foi porque quando saiu da cadeia em 2019 tinha algumas dívidas e teve que correr atrás para pagá-las, pois se não pagasse sofreria consequências; por isso conversou para tentar vender as drogas e pagar suas dívidas; estava fazendo o serviço vendendo a droga, pois já estava no prazo máximo de pagar e conseguiu pagá-las com ajuda financeira da família.

CEZAR DE FREITAS SIQUEIRA em juízo disse que se considera inocente; foi em duas festas organizadas por ZEZINHO; na primeira festa fez amizade com ele e na segunda fez uma conta no bar e ficou devendo algumas bebidas; em uma das festas, tinha uma van de Leme, onde os meninos queriam dar um pouco de droga para entrar como pagamento e ZEZINHO não aceitou, porém como estava ali curtindo a festa, aceitou pegar no lugar dele para pagar depois junto com o valor que estava devendo das bebidas; tinha intuito de fazer bastante amizade com ZEZINHO e foi onde falou dos espaços em Descalvado para abrir para poder vender droga; em relação às máquinas, pertenciam ao seu local de trabalho, no qual, ao sair da penitenciária em 2012, começou a trabalhar nessa mineração, que é o mesmo dono de uma fábrica em Ibaté e trabalha com e sem registro para ele desde esse ano; estava passando por um momento difícil nessa época e chegou a oferecer as máquinas para ele, pois tinha acesso livre a elas porque seu pai era encarregado dessa firma; esclarece que no outro dia

já se arrependeu e cortou contato com ZEZINHO; não tem envolvimento com o PCC, mas já teve no passado.

WANDEUSON HONORATO DE JESUS SANTOS em juízo disse que se considera culpado pois compartilhou as mensagens na época; não era membro da organização criminosa; apoiava por conta da sua amizade com JOSE VICENTE DE CASTILHO NETO e tinha contato apenas com ele; em relação à conversa dos cavalos, foram roubados em Santa Rita e os donos deles queriam saber; aonde o procuraram por já ter feito parte de disciplina; o dono do cavalo estava acompanhado do irmão Ceará, assim foi atrás dele para ir conversar com ZEZINHO resolver essa situação e foi onde que ligou para ZEZINHO; esclarece que o disciplina resolve brigas, roubos da cidade com pai de família para reconstituir os bens dos familiares de volta; não chegou a ser batizado no PCC; não é membro da facção e nunca foi; fez amizade com JOSE VICENTE e começou a andar junto com ele, porém se arrependeu e saiu disso; arrumou um serviço; esclarece que a arma não era dele; seu cunhado tinha uma dívida que passou a ser cobrada e se envolveu em uma briga e por isso pediu uma arma para emprestar para ele, porém como não tinha arma, mas sabia quem podia emprestar, arrumou para seu cunhado para se sentir seguro; só que depois ele deixou a arma em sua casa para devolver, porém não conseguiu ir devolver e os policiais acabaram encontrando no dia da operação; não tinha nenhuma vantagem de ser disciplina; fez parte por pouco tempo.

MARLON ALEXANDRE CELSO em juízo optou por permanecer em silêncio. Disse ter 24 anos, estudou até o primeiro colegial e trabalha com lavagem de carro na Top Car. ALEXANDRE LUIS DE JESUS FERREIRA em juízo disse que trabalhava na Usina Ferrari e chegava a partir das 17h e como no passado já teve envolvimento no crime, as pessoas iam até ele para resolver problemas; não tinha envolvimento mais